رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٣٩٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٢٢٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٩هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - إطلاق نار - الاشتباه بمتهم - إصابة جسدية - حجية التقرير الطبي - حرمة النفس - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - الاستئناس برأي الخبير - مقدر الشجاج - تحقق شرط الصفة.

مطالبة المدعيتين إلزام المدعى عليها بتعويضهما عن الإصابات الجسدية اللاحقة بهما جراء إطلاق النار عليهما من قبل فرقة مكافحة المخدرات - تقرير الشريعة الإسلامية بحرمة النفس - الثابت قيام فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمدعى عليها بإطلاق النار على المدعيتين وذلك للاشتباه بمركبتهما وفق محضر الضبط والتحقيق؛ مما يتقرر معه خطأ المدعى عليها - تضرر المدعيتين من خطأ المدعى عليها بإصابتهما جسدياً وفق التقرير الطبي - استحقاق المدعيتين التعويض وفق تقرير مقدر الشجاج - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعيتين.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٩هـ جاء فيها: أنه قامت فرقة من مكافحة المخدرات بإطلاق الرصاص لمجرد الاشتباه على مركبة كانت تقل موكلتيه مع

أسرتهما ونتج عنه إصابتهما، وتمت دراسة القضية من قبل لجنة قبول شكاوى إساءة استعمال السلطة بإمارة مكة المكرمة وتم توجيه الخطأ على رجال الفرقة وحفظ كامل المعاملة بشرطة الكعكية وإفهام المدعين بالتوجه للمحكمة الإدارية للمطالبة بأرش الإصابات حسب الخطاب رقم (٦٢٧٩٥٢/ب س) الصادر من إمارة مكة المكرمة لشرطة العاصمة المقدسة، طالباً في ختام صحيفته الحكم بإلزام المدعى عليها تعويض موكلتيه بما قدّره مقدرو الشجاج. فقيدت صحيفة الدعوى قضيةً بالرقم المشار إليه في ديباجة هذا الحكم، وباشرت الدائرة نظرها في عدة جلسات، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى؟ فأحال إلى ما أورده بلائحتها. فطلبت منه الدائرة تقديم تقدير مقدري الشجاج، فأشار إلى أن نسخة التقدير ليست بحوزته، وأن كامل المعاملة المضمنة للتقدير قد حفظت بمركز شرطة الكعكية. فكتبت الدائرة إلى مركز شرطة الكعكية بطلب كامل أوراق المعاملة. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، دفع بعدم الصفة في هذه الدعوى؛ استناداً للأمر السامي رقم (٢٠٩٥/ م ب) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٤هـ والذي نص على: "وفي كل الأحوال يبلغ صاحب الحق الخاص بالقرار الصادر من اللجنة استناداً إلى المادة (٦٣) من ذات النظام وله في تلك الحالة الاعتراض أمام الجهات المختصة واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض أو الدية في مواجهة بيت المال"، على اعتبار أنه سبق وأن عرض موضوع الدعوى على لجنة قبول شكاوى استعمال السلطة من قبل رجال الأمن، ووردنا برقية مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بإحالتها لجهة الضبط الجنائي لإبلاغ

الوكيل الشرعي بالتقدم للمحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض الذي قدره مقدري الشجاج في مواجهة بيت المال. فسألت الدائرة المدعي وكالة هل تم رفع دعوى جزائية بخصوص موكلتيه؟ فأجاب بالنفي، وأن الدعوى الجزائية التي أقيمت تتعلق بسائق المركبة محل المتابعة من قبل المدعى عليها. فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة من الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بهذا الشأن. وبتقديمه قرر بذلك طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى. وباطلاع الدائرة على ما أرفق من أوراق المعاملة، وتقدير الشجاج، وحكم المحكمة الجزائية، قررت رفع الجلسة للمداولة، وصدر فيها هذا الحكم مبنياً على ما يلي.

الأسباب

بما أن المدعي وكالة يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها تعويض موكلتيه عن الإصابات الجسدية التي تعرضا لها جراء إصابتهما بطلق ناري من قبل فرقة مكافحة المخدرات وذلك بما قدره مقدرو الشجاج؛ فإن الدعوى بناء على تكييفها النظامي تعتبر من قبيل دعاوى التعويض، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن الصفة، فبما

أن الثابت أن المدعي وكالة يطلب التعويض عن الضرر الذي تسبب به أفراد فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمدعى عليها؛ فإن الدعوى تكون مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، ولا وجه لما دفعت به المدعى عليها من عدم صفتها في الدعوى، وأن الصفة منعقدة في مواجهة بيت المال استناداً إلى الأمر السامي رقم (٢٠٩٥/ م ب) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٤هـ والذي نص على: "وفي كل الأحوال يبلغ صاحب الحق الخاص بالقرار الصادر من اللجنة استناداً إلى المادة (٦٣) من ذات النظام، وله في تلك الحالة الاعتراض أمام الجهات المختصة واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض أو الدية في مواجهة بيت المال"؛ فإنه لا يراد منه ما ذهبت إليه المدعى عليها، لما استقر عليه الفقه والقضاء، وبما أن المدعى عليها هي المباشرة للفعل الضار محل الدعوى؛ فإن الصفة منعقدة في مواجهتها. وعن قبول الدعوى، فبما أن الحق نشأ للمدعيتين بتاريخ إصابتهما في ١٤٣٨/١١/٤هـ، وتقدم وكيلهما للمحكمة بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٩هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً لرفعها خلال الأجل المحدد نظاماً. وعن موضوع الدعوى، فبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها تعويض موكلتيه عن الإصابات الجسدية التي تعرضا لها جراء إصابتهما بطلق ناري من قبل فرقة مكافحة المخدرات، وبما أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بالمحافظة على حرمة الأنفس والأموال والأعراض المعصومة، ومنع الاعتداء عليها، وجبر الضرر الواقع عليها، وبما أن مناط مسؤولية جهة الإدارة عن أعمالها وجود خطأ من جانبها، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه يتعين توافر هذه الأركان مجتمعة لقيام مسؤولية جهة الإدارة وإلزامها بالتعويض،

وبما أن البينة قد قامت على خطأ المدعى عليها فيما قامت به فرقة مكافحة المخدرات من إطلاق رصاص أصاب المدعيتين وذلك بما أثبت في محاضر الضبط وما انتهى إليه تحقيق المدعى عليها وما اطلعت عليه الدائرة من أوراق، ومنها حكم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة رقم (٣٩٩٥٤١٢) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١هـ. وقد ثبت ركن الضرر بموجب التقارير الطبية المثبتة لإصابات المدعيتين وما أثبته مقدرو الشجاج. وحيث إن المدعى عليها هي المتسببة بذلك فقد تحقق ركن العلاقة السببية، مما يتعين معه الحكم عليها بالتعويض. وفي سبيل تقدير التعويض المستحق للمدعيتين؛ فإن الدائرة تأخذ بما انتهى إليه تقرير مقدري الشجاج بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ذو الرقم (٤٠٤٣٠١١٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ، والذي انتهى إلى تقدير مجموع المبالغ المستحقة للمدعية (...) بمبلغ قدره (١,٢٤٤,٣٢١) مليون ومئتان وأربعون ألفاً وثلاثمئة وواحد وعشرون ريالاً، وتقدير مجموع المبالغ المستحقة للمدعية (...) بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وهو ما طلبه المدعي وكالة في هذه الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (١,٢٤٤,٣٢١) مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وواحد وعشرون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.